PROYECTO DE DECRETO

Decreto de ingreso a la planta estatal solo por concurso

Reemplaza la regla de un alta por cada dos bajas (Decreto 934/2025 o el que lo suceda) por la de ningún alta sin concurso abierto, con control previo y bloqueo de la liquidación, mientras se tramita la reforma de la Ley 25.164.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Días 8–30
Trámite: No aplica (decreto simple, art. 99 incs. 1 y 2 CN)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 25.164 y su Decreto reglamentario N° 1421/2002, la Ley N° 24.156, el Decreto N° 934/2025 y [decreto que lo sucedió para el ejercicio 2028], y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece la idoneidad como condición para el empleo público, y el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164 dispone que el ingreso a la carrera se realice mediante mecanismos de selección que aseguren la transparencia, la publicidad y el mérito.

Que el Decreto N° 934/2025 restringió las designaciones y contrataciones para el ejercicio 2026 y admitió la cobertura de un alta por cada dos bajas, validada por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, régimen que fue sucedido para los ejercicios siguientes.

Que una regla de reposición limita cuántas personas ingresan, pero no asegura cómo ingresan, y que corresponde reemplazarla por una regla que garantice que nadie ingrese a la planta del Estado sin concurso.

Que el Poder Ejecutivo nacional enviará al Honorable Congreso de la Nación la reforma de la Ley N° 25.164 que vuelve permanente esta regla, y que hasta su sanción corresponde aplicarla en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Que el bloqueo de la liquidación de haberes de las designaciones no concursadas asegura el cumplimiento efectivo de la regla.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ningún alta sin concurso. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, no podrá designarse en la planta permanente ni en la planta transitoria a ninguna persona que no revista ya en ellas sin un concurso abierto de antecedentes y oposición, con convocatoria publicada, jurado con al menos un miembro externo al organismo convocante y orden de mérito publicado.

ARTÍCULO 2°.- Reemplazo de la regla anterior. Déjase sin efecto la regla de un alta por cada dos bajas establecida por el Decreto N° 934/2025 y por el decreto que lo haya sucedido para el ejercicio 2028, [número del decreto vigente al 10/12/2027], y la validación de las altas que esas normas atribuían a la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. Las demás restricciones de esas normas a las designaciones y contrataciones se mantienen en cuanto no se opongan al presente.

ARTÍCULO 3°.- Alcance. No constituyen ingreso, a los fines del artículo 1°: a) la asignación transitoria de funciones a personal que ya revista en la planta permanente; b) la designación de las autoridades superiores y del personal de gabinete, que no integran la planta permanente ni transitoria. El personal de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad y policiales, del Servicio Exterior de la Nación y de las carreras científicas y docentes con régimen propio de ingreso por concurso se rige por sus normas específicas.

ARTÍCULO 4°.- Procedimiento. La autoridad de aplicación del régimen de empleo público publicará en su sitio oficial y en el Boletín Oficial cada convocatoria, los perfiles, la integración del jurado y el orden de mérito, y llevará el registro de selectores entre los que se designará el miembro externo de cada jurado.

ARTÍCULO 5°.- Control previo. Ninguna designación en la planta permanente o transitoria podrá dictarse sin la constancia, emitida por la autoridad de aplicación del régimen de empleo público, de que proviene de un concurso realizado conforme al artículo 1°.

ARTÍCULO 6°.- Liquidación. Los servicios administrativo-financieros no liquidarán haberes por designaciones dictadas en violación del presente decreto. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía adecuará el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) para exigir la constancia del artículo 5° antes de la primera liquidación.

ARTÍCULO 7°.- Publicación. Cada designación se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de la autoridad de aplicación del régimen de empleo público el día de su dictado, con la referencia al concurso del que proviene.

ARTÍCULO 8°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y regirá hasta la entrada en vigencia de la ley que reforme el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164 para establecer el concurso como único modo de ingreso.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app